Tema 9

El régimen de la Seguridad Social del personal laboral. La acción protectora. Tipos y características de las prestaciones.

Referencias Legislativas

- *Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.*
- *Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.*
- *Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.*

Guion-resumen

1. La Seguridad Social en la Constitución española

1.1. Generalidades. Los dos modelos de sistema de Seguridad Social existentes

1.2. El proceso español: evolución desde el régimen de seguros sociales hasta el actual sistema de Seguridad Social

1.3. Regulación

1.4. Contenido de la protección

1.5. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Seguridad Social, y otras consideraciones en orden a la gestión

1.6. Los dos niveles del sistema de la Seguridad Social: el nivel básico y el nivel complementario

1.7. Características del sistema español de Seguridad Social

2. El régimen de la Seguridad Social del personal laboral

3. La acción protectora

3.1. Acción protectora

3.2. Contingencias cubiertas

4. Tipos y características de las prestaciones

4.1. Concepto

4.2. Tipos de prestaciones

4.3. Características de las prestaciones

Ideas clave

1. La Seguridad Social en la Constitución española

1.1. Generalidades. Los dos modelos de sistema de Seguridad Social existentes

Históricamente, la Seguridad Social nace como un derecho del trabajador. Los riesgos de la actividad industrial, la inexperiencia de los obreros y las, con frecuencia, inhumanas condiciones en que tenía lugar la prestación de servicios, provocaron, desde los albores de la Revolución Industrial y en el curso de todo el siglo XIX, una elevación del número y la gravedad de los siniestros profesionales hasta límites pavorosos. La protesta de la clase trabajadora contra esta otra expresión de las míseras condiciones de existencia que arrastraban, fue abriendo camino a la implantación de Seguros de Accidentes, pioneros en muchos países de Europa de las incipientes medidas de Seguridad Social. Así, en España se promulgó el 30 de enero de 1900 la primera Ley de Accidentes, que calcaba el modelo francés.

Posteriormente, la evolución de los primitivos **Seguros Sociales** fue abriéndose paso hacia la inclusión de otras personas activas, pero la conexión en este período entre la Seguridad Social y el Derecho del Trabajo es obvia, y está fuera de toda discusión. Lo que **caracteriza a la etapa de los Seguros Sociales** podemos resumirlo en:

1. El **derecho a la protección** solo es **reconocido** a los económicamente débiles, es decir, **a los trabajadores**.

2. El **aseguramiento es obligatorio**.

El país que primero estableció el Sistema de Seguros Sociales Obligatorios, antes incluso de la proliferación por toda Europa de Leyes protectoras del riesgo de accidentes laborales, fue Alemania, en 1883, siendo Canciller OTTO VON BISMARCK, con la creación del Seguro de Enfermedad. El impacto causado por el ejemplo alemán fue enorme, y en pocos años se adoptaron medidas similares en los países más prósperos.

En el sistema bismarckiano lo más destacable es, en cuanto a los sujetos protegidos, que consagra definitivamente la Seguridad Social como un derecho derivado de las relaciones laborales; en cuanto a la protección, que persigue solamente garantizar el salario de los trabajadores, mediante la utilización de técnicas indemnizatorias; en cuanto a la financiación, que gravita casi exclusivamente sobre las aportaciones de trabajadores y empresarios, y en cuanto a la gestión, que por su propia técnica, derivada de los seguros privados, consiente la pluralidad de entes gestores.

En 1941, cuando la II Guerra Mundial estaba en su punto álgido, el Gobierno inglés nombró una Comisión Interministerial, bajo la presidencia de WILLIAM BEVERIDGE, encargada de planificar y reformar los diversos Seguros Sociales existentes en el Reino Unido. BEVERIDGE realizó su labor por medio de dos informes, los cuales integran el llamado "**Plan Beveridge**". En su desarrollo se encuentra la más clásica de las definiciones de Seguridad Social: *"(...) Es el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que nunca dejarán de presentarse, por óptima que sea la situación del conjunto de la sociedad en la que viven".*



El "Plan Beveridge" supuso una revolución con respecto al modelo de Seguros Sociales establecido. A partir de él comienza la transición hacia las fórmulas actuales de Seguridad Social, así como el proceso de "deslaboralización", al irse ampliando la cobertura a todos los ciudadanos.

Contra los heterogéneos Seguros Sociales, BEVERIDGE propugnaba un único Seguro Nacional; contra la limitación de la protección a los trabajadores, su generalización a todos los ciudadanos; contra la estricta cobertura de algunos riesgos, la contemplación de todos los riesgos y de todas las necesidades; y, finalmente, contra la financiación del Sistema por sus beneficiarios, la aportación del Estado.

Así, de cuanto antecede se desprende que todos los Sistemas de Seguridad Social existentes pueden ser agrupados en estos dos modelos:

a) **Modelo laboralista o contributivo**, llamado también **profesional** o **bismarckiano**. Obtiene sus recursos del sector profesional que se beneficia de su protección, a través de las cuotas de los empresarios y de los trabajadores. Como señalan DE LA VILLA y DESDENTADO, sus mentores conciben la Seguridad Social como "un sistema profesional obligatorio, que establece prestaciones diferenciales basadas en técnicas próximas al aseguramiento".

b) **Modelo universalista o fiscal**, o **atlántico**, o **beveriano**, o **asistencial**, que protege a toda la población. Se financia por vía de los Presupuestos Generales del Estado, y reúne todos los caracteres de un servicio público.

Pero las tendencias universales de la idea de Seguridad Social llevan a que los sistemas contributivos tiendan a incluir en sus beneficios a toda la población, y a abordar, en los términos más amplios posibles, la protección de situaciones específicas de necesidad, generadas bien por un exceso de gastos –sanitarios, familiares–, bien por un defecto de ingresos –pérdida de la capacidad de trabajo por cualquier causa–, tal como éstas se presentan, y sin abdicar de su función tradicional de cubrir riesgos específicos. De todo ello el Sistema español de Seguridad Social, tras la aparición de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre (actualmente derogada e incluido su contenido en el TRLGSS) nos ha brindado algunos ejemplos.

1.2. El proceso español: evolución desde el régimen de seguros sociales hasta el actual sistema de Seguridad Social

Dentro de la Seguridad Social española se distinguen tres sistemas diferentes:

— Antes de 1 de enero de 1967: **sistema de Seguros Sociales Obligatorios**.

— A partir de 1 de enero de 1967: **sistema contributivo**.

— En la Constitución de 1978 se perfila un **sistema de Seguridad Social asistencial**.

Hasta el 31 de diciembre de 1966 existieron en España unas instituciones de previsión social denominadas "seguros sociales". Nacieron con la finalidad esencial de proteger al trabajador contra determinados eventos que, al

ADAMS

convertirse en siniestros, producían en aquel la imposibilidad de trabajar y en consecuencia de obtener las rentas necesarias para subsistir. La primera gran norma en esta materia fue la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, sustentada sobre la teoría de la responsabilidad objetiva y que, por ser considerada el arranque de la Seguridad Social en nuestro país, dio lugar a numerosos eventos en conmemoración del centenario del nacimiento de la Seguridad Social en España durante el año 2000.

Los seguros sociales se organizaron con base en las técnicas propias de los seguros mercantiles privados, si bien la progresiva intervención estatal les fue dotando cada vez más de fuerza de obligar y de elementos publicistas. Los eventos contra los que se alzaba el sistema presentaban los caracteres propios de los "riesgos" que BORRAJO DACRUZ define como *"la posibilidad de que ocurra un hecho susceptible de compensación económica, cuya realización no sea debida a la voluntad consciente y deliberada del interesado en obtener dicha compensación"*.

Nuevas y más progresivas concepciones de política social, unidas a circunstancias socioeconómicas más favorables, hicieron posible el progresivo ensanchamiento del ámbito de aplicación de los seguros sociales. A partir de este momento, el peligro social no consistirá en la pérdida del salario, sino también en la disminución del nivel de vida del trabajador. Subsiguientemente, junto a los riesgos de origen fisiológico (enfermedad, vejez, invalidez y muerte), y a los de origen profesional (paro, accidente de trabajo y enfermedad profesional), serán objeto de protección las cargas familiares.

Al llegar a este estadio se aprecia, evidentemente, que el término "riesgo" es ya insuficiente, o por lo menos inexacto, para definir algunos de los hechos que son objeto de protección, insuficiencia puesta a todas luces de relieve con la aparición de las modernas doctrinas de seguridad social, que superan la noción de riesgo.

Y la superación de tal concepto se produce cuando la indemnización no se limita a eventos futuros e inciertos (elementos típicos de la noción de riesgo en sentido estricto), sino que se extiende a otros eventos susceptibles de compensación pero ya realizados. En esta línea, el paso decisivo se opera cuando el Estado se compromete a promover la solidaridad nacional, garantizando a todos los ciudadanos su protección contra "situaciones de necesidad".

En este supuesto, el conjunto de seguros sociales deja paso al sistema de Seguridad Social, y el riesgo, como causante de las prestaciones del seguro social, es sustituido por la situación de necesidad como supuesto de hecho que da derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Ahora bien, la sustitución del concepto de riesgo por el de situación de necesidad solo es justificable cuando haga referencia a un sistema que extienda su protección a cualquier situación carencial, que de acuerdo con ALONSO OLEA, podríamos resumir en dos grupos: la que produce disminución de ingresos y la que produce aumento de gastos. Es menester destacar que en España no se ha alcanzado todavía este hecho de protección, a pesar de los grandes avances habidos.

Se trata, por tanto, de operar un tránsito de los seguros sociales al Sistema de la Seguridad Social. En España este propósito lo lleva a cabo la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963.

Este paso es debido a los numerosos defectos de los seguros sociales:

1. Los mecanismos de protección social eran insuficientes y desiguales.
2. Los Seguros Sociales otorgaban distinta protección para riesgos análogos.
3. Los salarios reales no coincidían con los salarios de cotización.
4. Se crearon regímenes deficitarios.
5. Los recursos financieros eran escasos.

En definitiva, estas directrices son, precisamente, las inspiradoras de la Ley de Bases de la Seguridad Social española, que introdujo sustanciales mejoras respecto a la anterior protección dispensada por los seguros sociales.

La reforma va a aparecer recogida en:

1º. La Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963.

2º. Los textos articulados, aprobados por Decreto de 21 de abril de 1966, en los que se articulan los mandatos contenidos en la Ley de Bases.

3º. La Ley de Financiación y Perfeccionamiento, Ley 24/1972, de 21 de junio.

Todas estas normas se integran en el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.

Posteriormente, el día 29 de junio de 1994 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya entrada en vigor se produjo el día 1 de septiembre de 1994, derogando prácticamente en su totalidad la anterior Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974.

Actualmente, el **Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, TRLGSS), deroga el texto refundido de 1994.

No obstante esta evolución histórica, que ha supuesto el tránsito desde los seguros sociales hasta un Sistema de Seguridad Social, aún hoy perviven algunos de aquellos viejos seguros sociales merced a lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda del TRLGSS, que establece que quienes el 1 de enero de 1967, cualquiera que fuese su edad en dicha fecha, tuviesen cubierto el período de cotización exigido por el extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) o que, en su defecto, hubiesen figurado afiliados al extinguido Régimen de Retiro Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero de dichos seguros, con arreglo a las condiciones exigidas por la legislación del mismo, y siempre que los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios.

ADAMS

1.3. Regulación

— **Constitución española de 1978**: contiene dos preceptos fundamentales en relación con la Seguridad Social:

a) **Art. 41**: *"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres."*

b) **Art. 149.1.17**: *"El Estado tiene competencia exclusiva sobre (...): Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas."*

— **Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

— **Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre**, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo. Crea como Entidades gestoras nuevas el INSS, INSALUD e INSERSO. En este aspecto, el **Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto**, ha cambiado la denominación del INSALUD, que pasa a llamarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Del mismo modo, el **Real Decreto 140/1997, de 31 de enero,** transforma el antiguo INSERSO en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO, actual Instituto de Mayores y Servicios Sociales).

— **Real Decreto 84/1996, de 26 de enero**, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, modificado por Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre.

— **Ley 24/1997, de 15 de julio**, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.

— **Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre**, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997.

— **Real Decreto-Ley 1/2000, de 14 de enero**, sobre determinadas medidas de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social, desarrollado por Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre.

— Las sucesivas leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y las de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

1.4. Contenido de la protección

No determina nuestra norma máxima el contenido de la protección a dispensar, ni mucho menos la intensidad de la misma, aunque sí enumera, a lo largo de todo el Capítulo III de su Título I, una serie de estados de necesidad a

cuyo remedio deben acudir los poderes públicos. De dichos estados de necesidad, casi todos aparecen entre los que han sido tradicionalmente objeto de cobertura por nuestra Seguridad Social, si bien la Constitución no dispone que las correspondientes medidas de protección se deban integrar ahora forzosamente en aquella; y es el hecho que, tanto en la práctica legislativa anterior como en la posterior a la Constitución, solo algunas lo han sido. El desempleo, por ejemplo, específicamente contemplado como de Seguridad Social, abandonaba el ámbito de la misma justo para el tiempo en que la propia Constitución se aprobaba. Y algo similar ha ocurrido con la protección de la salud, encomendada a los poderes públicos por el art. 43, la cual, desde bastante antes incluso de la publicación de la Ley General de Sanidad, marchaba ya hacia su conversión en el servicio nacional de la salud, regentado directamente por el Estado y las Comunidades Autónomas (Ley 14/1986, de 25 de abril).

El Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, de Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, separa la gestión del desempleo de las restantes prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, la regulación del desempleo, inicialmente separada del resto de materias de Seguridad Social, se incorporó al nuevo TRLGSS, añadiendo un Título III al texto antiguo.

En resumen, podemos decir que los principios programáticos enumerados por la Constitución afectos a materias tradicionalmente consideradas como de Seguridad Social –independientemente de que luego hayan encontrado acomodo o no en el Sistema institucional de la misma–, son los siguientes:

1. Protección social, económica y jurídica de la familia, y a la protección integral de los hijos (art. 39).

2. Formación y readaptación profesionales, y garantía de seguridad e higiene en el trabajo (art. 40).

3. Protección de la salud (art. 43). La futura articulación en servicio social de las obligaciones derivadas de este principio ya viene apuntada en el art. 50, según el cual los poderes públicos deberán promover un sistema de servicios sociales para atender a los "problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio".

4. Compromiso de desarrollar una "política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración" de los minusválidos que les facilite el ejercicio de los mismos derechos que los demás ciudadanos (art. 49).

5. Garantía de percibo de "pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas" en favor de la tercera edad (art. 50).

6. La norma más significativa se contiene en el art. 41 de la Constitución, cuyo texto se reproduce a continuación por su especial transcendencia:

   "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres".

ADAMS

a) En primer lugar, se define un nivel **público** de protección, cuya titularidad y mantenimiento corresponde exclusivamente a los poderes públicos.

b) Los destinatarios de ese nivel público son **todos los ciudadanos**. Con ello se universaliza el campo de aplicación del Sistema de Seguridad Social.

c) **Suficiencia** de prestaciones, a la que se tiende aproximando el importe mínimo de las mismas al salario mínimo interprofesional.

1.5. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Seguridad Social, y otras consideraciones en orden a la gestión

El art. 129 remite a la ley ordinaria para que establezca las fórmulas de participación de los interesados en la gestión de la Seguridad Social. Se trata con ello de concretar el principio consagrado en el art. 23.1 al ámbito específico de nuestra materia, y de elevar a rango constitucional lo que ya era una realidad presente en nuestra LGSS; con lo cual, ni por una consideración ni por la otra ofrece el señalado artículo novedad ninguna.

Mayor interés revisten los arts. 148 y 149: según el **art. 148**, *"las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en (...) asistencia social y en sanidad e higiene",* y según el **art. 149**, *"el Estado tiene competencia exclusiva sobre (...) sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas".* Esto es, corresponde al Estado confeccionar las normas básicas sobre la acción protectora y régimen económico de la Seguridad Social, mientras que las Comunidades Autónomas pueden, siempre que sus Estatutos de Autonomía lo contemplen, desarrollar la legislación básica estatal y asumir funciones gestoras de servicios. La aprobación de las transferencias tiene lugar mediante Real Decreto del Gobierno y Decreto del Consejo Ejecutivo Autonómico correspondiente.

1.6. Los dos niveles del sistema de la Seguridad Social: el nivel básico y el nivel complementario

Lo hasta aquí referido atañe sobre todo a lo que denominaremos "nivel básico", "mínimo" o "público" del Sistema de Seguridad Social, regido por el primer inciso del art. 41 de la Constitución. Es en este nivel –con sus dos facetas o aspectos, el contributivo y el asistencial– donde deben, imprescindiblemente, reflejarse las notas de universalidad, obligatoriedad, gestión estatal, gratuidad y financiación redistributiva, ya que, sin ellas, no cabe la aceptación de un sistema como de titularidad pública. Es este nivel de titularidad pública lo que constituye el centro de nuestro estudio, pero el Sistema de la Seguridad Social, conforme lo esboza la Constitución, tiene dos niveles, por lo mismo que su art. 41 tiene dos incisos. Y es la lectura del segundo inciso, "la asistencia y prestaciones complementarias serán libres", la que nos introduce en el otro nivel, cuya finalidad es completar cuantitativa y cualitativamente el nivel básico.

De acuerdo con el profesor Almansa, "el nivel complementario se inspira en principios de liberalización, con ciertas alteraciones, y respeta la iniciativa privada, tanto de sujetos protegidos como de gestores". Sobre esto último, aunque, en verdad, el ámbito subjetivo potencial del régimen complementario es toda la población, en la práctica solo habrán de beneficiarse quienes hayan cumplido ciertas condiciones o quienes reúnan ciertos requisitos: los suscriptores de un plan de pensiones, por ejemplo, o los trabajadores de una empresa o sector cuyo convenio colectivo haya recogido la mejora de ciertas prestaciones. Y, en lo que se refiere a la gestión, la Seguridad Social complementaria puede entrar en la competencia de entidades tanto privadas como públicas, indiferenciada e incluso de forma concurrente.

En lo que afecta al contenido, la naturaleza y el grado de la protección –los cuales, por expreso mandato constitucional, habrán de ser libres– dependen tanto de la fórmula o procedimiento en los cuales base su derecho el sujeto, como del tipo de contingencia a que se pretenda atender. En términos muy amplios, los tres caminos posibles son:

— Mejora de todas o algunas de las prestaciones del nivel básico, bien incrementando sus importes, bien reconociendo el derecho a otras complementarias.

— Mejora de la protección de las mismas contingencias, pero a través de prestaciones distintas –por ejemplo, entregas de cantidades a tanto alzado en el momento de la jubilación, o por causa de una invalidez–.

— Mejoras de protección que no corresponden a una Seguridad Social clásica, pero que se han ido acercando a la misma por el alumbramiento de nuevos riesgos y necesidades sociales –por ejemplo, ayudas para la formación del trabajador, para el cuidado de sus hijos de corta edad, familiares ancianos, etc.–.

Los "regímenes complementarios" que operan actualmente, se encuentran regulados por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

1.7. Características del sistema español de Seguridad Social

— **Gestión pública**: es la propia Administración la que se encarga de la gestión del Sistema a través de las Entidades Gestoras. No obstante, la Seguridad Social de nivel complementario a que se refiere el mencionado art. 41 de la Constitución puede ser gestionada por entidades privadas.

— **Participación de los interesados en la gestión**: el art. 129 de la Constitución prevé que "la Ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social". Los tres sectores sociales implicados (Administración, empresa y trabajadores) forman parte de los órganos de las Entidades Gestoras.

— **Financiación tripartita**, a cargo del empresario, del trabajador y del Estado. El régimen financiero es el de reparto de los gastos que ocasiona.

— **Tendencia a la unidad**: el Gobierno puede disponer la integración en el Régimen General de cualquiera de los Regímenes Especiales. Esto ha ocurrido con los regímenes especiales de futbolistas, toreros, artistas, representantes de comercio y trabajadores ferroviarios, entre otros.

— **Supresión del ánimo de lucro**.

Sujetos	• Estado. • Entidades Gestoras y Servicios Comunes. • Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. • Empresarios. • Trabajadores.
Objeto	• Reconoce el derecho a la protección de los beneficiarios en sus situaciones de necesidad.
Norma fundamental	• Ley General de la Seguridad Social: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Caracteres	• La gestión del sistema es pública aunque se permite la colaboración de entidades privadas. • Se reconoce la participación de los interesados en la gestión del sistema. • El sistema de la Seguridad Social, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. • Hay una única afiliación al sistema y altas en uno o varios Regímenes, de los cuales uno tiene carácter de General y los demás de Especiales. • Aun sin estar afiliado al sistema, se puede tener derecho a prestaciones de la Seguridad Social en el nivel básico o no contributivo. • Se estructura en la modalidad contributiva en un Régimen General y Regímenes Especiales. • Cualquier prestación de carácter público que tenga finalidad completar, ampliar o modificar las prestaciones económicas de la Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva o no contributiva, forma parte del sistema de la Seguridad Social. • La concesión de prestaciones implica el cumplimiento de requisitos. No hay protección automática en el conjunto de la Seguridad Social. • El sistema acepta: en el nivel contributivo, la regla de proporcionalidad de las prestaciones; en el nivel no contributivo, la regla de la uniformidad. • La financiación se basa en: - Cotizaciones de los afiliados, si se trata de la modalidad contributiva de las prestaciones. - Recursos estatales directos, si se trata de la modalidad no contributiva. • Hay unidad del sistema, pues, aun cuando dentro de él hay diversos Regímenes, hay comunicabilidad de cuotas entre ellos. • Su funcionamiento se rige por el principio de supresión del ánimo de lucro y solidaridad coactiva.

2. El régimen de la Seguridad Social del personal laboral

El art. 8 del Estatuto Básico del Empleado Público recoge quienes son empleados públicos, que son los que se desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Publicas.

Y en esta clasificación está el personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

En relación con el régimen jurídico del personal laboral y funcionarios de carrera haremos una distinción; los funcionarios de carrera son quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Mientras que el personal laboral, es el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.

La estructura del sistema de la Seguridad Social viene integrada por los siguientes regímenes:

— El Régimen General.

— Los Regímenes Especiales.

Los Regímenes Especiales se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social.

Se considerarán regímenes especiales los que encuadren a los grupos siguientes:

a) Trabajadores por cuenta propia o autónomos.

b) Trabajadores del mar.

c) Funcionarios públicos, civiles y militares.

d) Estudiantes.

e) Los demás grupos que determine el Ministerio competente en materia de Seguridad Social, por considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial, de acuerdo con lo previsto en el párrafo previo a este listado.

El campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social viene recogido en el art. 136 TRLGSS, el cual nos indica que estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el art. 7.1.a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social. Por tanto, en su

apartado 2.k) hace referencia al personal laboral, "*personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas siempre que no estén incluidos en virtud de una ley especial en otro régimen obligatorio de previsión social*".

El Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

No obstante, también tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

El art. 7 del TREBEP, establece al respecto que el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan. Por tanto, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del TRLET sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.

Asimismo, el art. 27 del TREBEP, recoge que las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido su art. 21. El art. 51, hace mención que para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en el TREBEP y en la legislación laboral correspondiente.

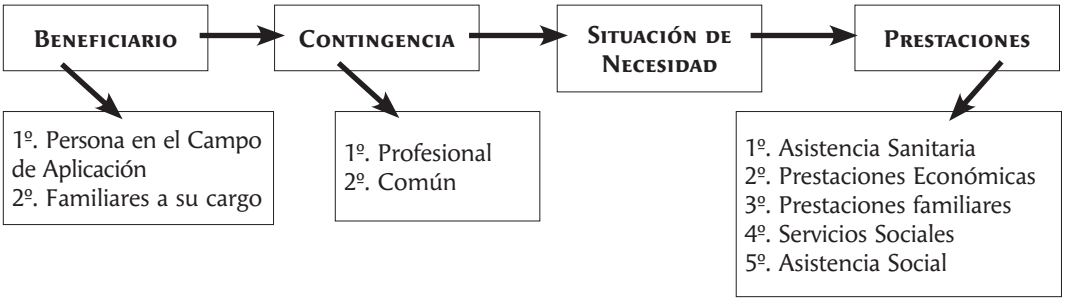
3. La acción protectora

3.1. Acción protectora

Debemos entender por "acción protectora" el conjunto de beneficios que los sujetos protegidos por la Seguridad Social pueden obtener con cargo a los fondos de la misma.

La delimitación del campo protector de la Seguridad Social y el alcance que ha de tener es la razón última de la existencia de la Seguridad Social. Podría existir esta sin cotización, mediante la financiación presupuestaria del Estado; también se podría prescindir de la relación de afiliación, pero nunca desaparecerán los beneficios de los sujetos protegidos, pues esto constituye el fin esencial de la Seguridad Social.

Las cuestiones que origina el tema de la acción protectora son, básicamente, dos: primero, determinar qué estados o situaciones de necesidad han de ser objeto de protección (contingencias protegibles) y en segundo lugar el contenido y la clase de prestación que a esas situaciones ha de dispensarse.



3.2. Contingencias cubiertas

Siguiendo el art. 42 del TRLGSS, las contingencias cubiertas en el sistema de la Seguridad Social son las siguientes:

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo.

b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se mencionan en la letra anterior.

c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protección por cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión de orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente.

d) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades contributiva y no contributiva.

e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como en aquellas otras materias en que se considere conveniente.

Igualmente, y como complemento de estas prestaciones, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social.

ADAMS

Estas contingencias pueden derivar de las siguientes causas o riesgos:

a) **De carácter profesional**

— El accidente de trabajo *("toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena").*

— La enfermedad profesional *("la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley General de la Seguridad Social, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional").*

— Situación de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural.

b) **De carácter común**

— La enfermedad común.

— El accidente no laboral.

— Nacimiento y cuidado del menor.

— La suspensión del contrato de trabajo por causa que exige atención sanitaria.

— El cese (voluntario o involuntario) en el trabajo por cumplimiento de la edad de jubilación.

— El cese involuntario en el trabajo sin pérdida de la capacidad de trabajo y sin cumplimiento de la edad de jubilación (desempleo).

— Los hijos a cargo.

Contingencias protegidas (art. 42 TRLGSS)	
Definición	Estado o situación de necesidad que establezca la ley como protegible.
Clases	• Asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes sean o no de trabajo. • Recuperación profesional, en los casos que se mencionan en el apartado anterior. • Prestaciones económicas: - Nacimiento y cuidado del menor. - Riesgo durante la lactancia natural. - Situación de riesgo durante el embarazo. - Cuidado de menores afectados por cáncer. - Incapacidad temporal. - Invalidez, en su modalidades contributiva y no contributiva. - Jubilación, en su modalidades contributiva y no contributiva. - Muerte y supervivencia. - Desempleo, nivel contributivo y asistencial. - Ingreso mínimo vital. • Prestaciones familiares, en su modalidad contributiva y no contributiva. • Servicios sociales que puedan establecerse en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como en aquellas otras materias que se considere conveniente. • Asistencia Social, como complemento de las prestaciones comprendidas en el apartado anterior. • La acción protectora establece y limita el ámbito de extensión posible del Régimen General y de los Especiales de la Seguridad Social, así como de la modalidad no contributiva de las prestaciones. Cualquier prestación de carácter público que tengan por finalidad completar, ampliar o modificar las prestaciones económicas de la Seguridad Social, tanto en sus modalidades contributivas como no contributiva, forma parte del sistema de la Seguridad Social y está sujeta a los principios regulados en el art. 2 TRLGSS (universalidad, unidad, solidaridad e igualdad).

<table>
<tr><th colspan="3">Causas o riesgos</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Profesionales</td><td>Accidente de trabajo (art. 156 TRLGSS)</td><td>• Concepto: lesión corporal que sufra el trabajador con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena
• Causas:
- Los accidentes ocurridos al ir y volver del lugar de trabajo.
- Los producidos durante el desempeño de cargos sindicales.
- Los ocurridos por tareas distintas a las de su categoría profesional en cumplimiento de las ordenes del empresario.
- Actos de salvamentos relacionados con el trabajo.
- Enfermedades no calificadas de profesionales y sean causadas exclusivamente por la ejecución del mismo.
- Lesiones o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de lesiones producidas en el accidente.
- Enfermedades intercurrentes.
• Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son accidente de trabajo las producidas durante el tiempo y lugar de trabajo.
• NO tendrán la consideración de accidente de trabajo:
- Las producidas por fuerza mayor extrañas al trabajo
- Los producidos por dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
• NO impedirán la calificación de accidente de trabajo:
- La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de su trabajo.
La concurrencia civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo o un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.</td></tr>
<tr><td>Enfermedad profesional (art. 157 TRLGSS)</td><td>• Concepto: enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe en las disposiciones.
• Causas: que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.</td></tr>
<tr><td>Capítulos VIII y IX, Título II TRLGSS</td><td>• Situación de riesgo durante el embarazo.
• Riesgo durante la lactancia natural.</td></tr>
<tr><td>No profesionales</td><td colspan="2">• Enfermedad común y accidente no laboral (art. 158 TRLGSS)
- Accidente no laboral se considera a las lesiones producidas sin que sean calificadas de accidente laboral.
- Se entiende por enfermedad común las alteraciones de salud que no tengan la consideración de enfermedad profesional ni accidente laboral.
• Suspensión del contrato de trabajo por baja médica o riesgo durante el embarazo.
• Cese en el trabajo por jubilación(voluntaria o involuntaria).
• Cese en el trabajo (involuntario) desempleo.
• Hijos a cargo.</td></tr>
<tr><td>Riesgos catastróficos (art. 160 TRLGSS)</td><td colspan="2">• En ningún caso será objeto de protección los riesgos declarados catastróficos al amparo de la legislación especial.</td></tr>
</table>

4. Tipos y características de las prestaciones

4.1. Concepto

En un sentido amplio, por prestaciones de la Seguridad social cabe entender *"un conjunto de medidas técnicas o económicas que pone en funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar los estados de necesidad derivados de la actualización de ciertas contingencias".*

4.2. Tipos de prestaciones

La doctrina establece la siguiente clasificación de las prestaciones:

Por sus efectos	- Preventivas. - Reparadoras. - Rehabilitadoras.
Por su naturaleza	- Sanitarias. - Económicas.
Por el tipo y duración de la compensación realizada	- *Pensión* o prestación periódica vitalicia (o de duración amplia o indeterminada), que suple rentas de trabajo. - *Subsidio:* prestación periódica pero temporalmente limitada, que suple rentas de trabajo. - *Asignación:* prestación periódica, indirectamente limitada, que compensa cargas. - *Indemnización:* prestación a tanto alzado, para compensar gastos o daños.
Por su cuantía	- Prestación de cuantía fija. - Prestación de cuantía variable (proporcionales a bases de cotización).
Por su percepción	- Prestación directa. - Prestación delegada.
Por el carácter del título que ostenta el beneficiario	- Prestación de derecho propio. - Prestación de derecho derivado.
Por su financiación	- Prestación contributivas (financiadas a través de cotizaciones sociales). - Prestación no contributivas (financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado).

Una enumeración exhaustiva de las prestaciones concedidas por Seguridad Social en su conjunto pudiera ser la siguiente:

Prestaciones rehabilitadoras	• **Prestación para la recuperación**: - Estimulación precoz. - Recuperación médico-funcional. - Tratamientos psicoterapéuticos. • **Prestación de integración social**: - Atención personal. - Atención domiciliaria. - Atención institucionalizada en residencias. - Prestaciones para aumento de la capacidad de desplazamiento y potenciación de las relaciones con el entorno. • **Prestación para la integración laboral y ocupacional**: - Programas. - Tratamientos en centros propios de IMSERSO.

4.3. Características de las prestaciones

4.3.1. Indisponibilidad

El art. 44.1 del TRLGSS establece la regla general de que las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social, no podrán ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento salvo en los dos casos siguientes:

— En orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos.

— Cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social.

— En materia de embargo, se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De acuerdo con este último punto, las prestaciones de la Seguridad Social son embargables de acuerdo con las reglas de los arts. 607 y 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que a continuación se exponen:

— Regla 1ª. Es inembargable el salario o pensión que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Salvedad: no rige tal inembargabilidad, cuando el embargo o retención tenga por objeto el pago de alimentos debidos al cónyuge o a los hijos.

— Regla 2ª. Las retenciones de salarios y pensiones que sean superiores al salario mínimo legal se regirán por la siguiente escala, cualquiera que sea la clase de deuda de que se trate.

  - Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe de un segundo salario mínimo interprofesional, el 30%.
  - Para la cuantía adicional que suponga el importe de hasta un tercer salario mínimo interprofesional, el 50%.
  - Para la cuantía adicional que suponga el importe de hasta un cuarto salario mínimo interprofesional, 60%.
  - Para la cuantía adicional que suponga el importe de hasta un quinto salario mínimo interprofesional, el 75%.
  - Para cualquier cantidad que exceda de dicha cuantía, el 90%.

Conviene indicar que las citadas cantidades que sirven para regular el embargo son cantidades líquidas, deducidos impuestos u otras cargas públicas y que hay que tener en cuenta también aquí la salvedad anteriormente mencionada en relación con el pago de alimentos debidos al cónyuge o a los hijos, en estos supuestos no hay cantidades exceptuadas inembargables.

4.3.2. Tributación

Según el art. 44.2 TRLGSS, las percepciones derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social estarán sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto.

Pues bien, de acuerdo con el art. 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, están exentas las siguientes rentas (entre otras):

— Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

— Las prestaciones económicas familiares.

— Pensiones de orfandad.

— Pensiones a favor de nietos y hermanos, menores de 22 años o incapacitados para todo trabajo.

— Las prestaciones por desempleo cuando se perciban en su modalidad de pago único, siempre que se destinen a las finalidades previstas en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio.

— Las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo.

— La prestación de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital.

4.3.3. Prohibición de tasas y derechos en relación con informaciones y certificaciones

Según establece el art. 44.3 TRLGSS, no podrá ser exigida ninguna tasa fiscal, ni derecho de ninguna clase, en cuantas informaciones o certificaciones hayan de facilitar los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social, y los organismos administrativos, judiciales o de cualquier otra clase, en relación con las prestaciones de Seguridad Social y los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social.

4.3.4. Irrenunciabilidad

Las prestaciones otorgadas por la Seguridad Social a las que tenga derecho el beneficiario son irrenunciables, salvo en caso de opción (si bien la opción no es inalterable en el futuro, por lo que la renuncia en caso de opción no es definitiva sino temporal).

4.3.5. Condición de créditos privilegiados

De acuerdo con el art. 162.2 TRLGSS, las prestaciones que deban satisfacer los empresarios a su cargo por su responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones o por su colaboración en la gestión, y en su caso, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en régimen de liquidación, tendrán el carácter de créditos privilegiados, gozando, al efecto, del régimen de garantías del salario establecido en el art. 32 TRLET.

4.3.6. Prescripción

Según el art. 53.1 TRLGSS *"el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente Ley y de que los efectos del reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la solicitud".*

Añade el segundo párrafo: *"si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas".*

La prescripción extingue la situación potencial de prestación, no llegando a materializarse el derecho a la misma.

Ahora bien, el principio general de prescripción de las prestaciones de la Seguridad Social tiene las siguientes importantes excepciones, siendo imprescriptibles:

— La pensión de jubilación.

— Las prestaciones por muerte y supervivencia, con excepción del auxilio por defunción.

— Prestación no económica por hijo a cargo.

4.3.7. Caducidad

Si la prescripción es "la pérdida del derecho al reconocimiento", la caducidad es "la pérdida del derecho reconocido".

Según el art. 54 TRLGSS, el derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caduca (al año), a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento.

El derecho al percibo de cada mensualidad, en las prestaciones periódicas, caduca al año de su respectivo vencimiento.

4.3.8. Incompatibilidades

— **Principio de incompatibilidad de pensiones entre sí:**

Dice el art. 163.1 TRLGSS: *"Las pensiones de este Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente. En caso de que se cause derecho a una nueva pensión que resulte incompatible con la que se viniera percibiendo, la entidad gestora iniciará el pago*

o, en su caso, continuará con el abono de la pensión de mayor cuantía, en términos anuales, con suspensión de la pensión que conforme a lo anterior corresponda.

No obstante, el interesado podrá solicitar que se revoque dicho acuerdo y optar por percibir la pensión suspendida. Esta opción producirá efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente a la solicitud".

Las pensiones incompatibles son las concedidas por el Régimen General, de manera que, en principio, la incompatibilidad no rige entre pensiones otorgadas por distintos Regímenes: una por el Régimen General y otra por un Régimen Especial; o ambas por distintos Regímenes Especiales.

Se exceptúa del principio de incompatibilidad de pensiones la pensión de viudedad. Según el art. 10 de la Orden de 13 de febrero de 1967, la pensión de viudedad será compatible con la pensión de vejez o invalidez a que se pueda tener derecho.

— **Compatibilidad-incompatibilidad de prestaciones y trabajo:**

a) Jubilación:

La pensión de jubilación es incompatible:

- Con los trabajos bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena, que den lugar a la inclusión en alguno de los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social.
- Con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad retribuida en cualesquiera Administraciones Públicas.
- No obstante, las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan. Durante dicha situación se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la del trabajador a tiempo completo comparable.

b) Incapacidad temporal y nacimiento y cuidado del menor:

El derecho al subsidio por incapacidad temporal o nacimiento y cuidado del menor es incompatible con el trabajo por cuenta propia o ajena, por lo que, si se trabaja en tal situación, puede ser denegado, anulado o suspendido dicho derecho.

c) Incapacidad permanente:

En principio, todos los pensionistas de incapacidad permanente pueden trabajar en actividades compatibles con su estado. Pero, si trabajan, deben comunicarlo al INSS, por si procede la revisión de la incapacidad declarada (Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo).

d) Viudedad y orfandad:

Las pensiones de viudedad y orfandad son compatibles con cualquier renta del trabajo, tanto público como privado, por cuenta propia o por cuenta ajena y en el caso de la orfandad con ingresos no superiores al 100% SMI hasta los 25 años si es huérfano absoluto.

e) En favor de familiares:

Es compatible la percepción de la pensión del nieto o hermano menor de 22 años con los ingresos resultantes del trabajo, inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional.

— **Incompatibilidades de los complementos para garantía de mínimos de pensiones:**

Los mínimos de pensiones se consideran mínimos de subsistencia y su garantía está condicionada a que el pensionista no tenga ingresos anuales superiores a la cantidad que se determine reglamentariamente.

— **Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo a partir de 17 de marzo de 2013:**

Siempre que en la fecha de cumplimiento de la edad que en cada caso resulte de aplicación, se hubiera reunido el periodo mínimo de cotización establecido en el art. 205.1.b), y entre dicha fecha y la del hecho causante de la pensión de jubilación haya transcurrido al menos un año, la percepción de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o a tiempo parcial, o por cuenta propia del pensionista.

A efectos del cómputo de la edad, no serán admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones.

Si el periodo mínimo de cotización se reuniera en una fecha posterior a la del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, el periodo mínimo de un año se computará entre dicha fecha y la del hecho causante de la pensión de jubilación.

a) Ámbito:

Lo dispuesto en este apartado será aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

b) Cuantía:

- La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente a un porcentaje del importe resultante en el reconocimiento inicial en los términos establecidos en el art. 210 TRLGSS o la que esté percibiendo, incluido el complemento de maternidad o el de la brecha de género

cuando se perciba, y excluido, en todo caso, el complemento por mínimos cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista; este porcentaje del importe de la pensión de jubilación se calculará en función del número de años que se haya demorado el acceso a dicha pensión de acuerdo con la siguiente escala:

- Si se demora un año el acceso a la pensión de jubilación de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.a), el porcentaje será del 45% de la pensión.
- Si se demora dos años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje a percibir será del 55% de la pensión.
- Si se demora tres años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje será del 65% de la pensión.
- Si se demora cuatro años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje será del 80% de la pensión.
- Si se demora cinco años o más el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje será del 100% de la pensión.

El porcentaje que resulte de la escala anterior se incrementará 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos que permanezca en la situación de jubilación activa, con el máximo del 100% de la pensión. En el supuesto de trabajadores fijos discontinuos, para acreditar este periodo, se aplicará la regla general prevista en el art. 247.2, párrafo primero TRLGSS.

Este incremento comenzará a percibirse el día primero del mes de siguiente a aquel en que se haya cumplido dicho periodo de 12 meses.

A efectos de la aplicación de los porcentajes indicados, se tomarán años completos, sin que se equiparen a ellos las fracciones de estos.

- La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, al importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se le aplicará el porcentaje que corresponda conforme a lo indicado anteriormente.
- El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.
- El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
- Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.

c) Cotización:

Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen del sistema de la Seguridad Social correspondiente, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9%, no computable para las prestaciones, que se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 7% y del trabajador el 2%.

4.3.9. Caracteres en relación con la cuantía de las prestaciones

Hay que tener en cuenta:

— **Norma general:**

La norma general es que las prestaciones contributivas son proporcionales a las cotizaciones, mientras que las prestaciones no contributivas son de cuantía uniforme.

— **Determinación de la cuantía inicial de las pensiones contributivas:**

La cuantía de las pensiones se determina en función de la totalidad de las bases por las que se haya efectuado la cotización durante los períodos que se señalen.

La cotización adicional por horas extraordinarias no es computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones, salvo cuando estas deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Según el art. 57 TRLGSS, *"el importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social por cada beneficiario no podrá superar la cuantía íntegra mensual que establezca anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado".*

Cuando se trata de pensiones de gran invalidez, para la aplicación de tal límite no se computa la cuantía a que asciende el complemento de gran invalidez de la pensión destinado a remunerar a la persona que atiende al gran inválido.

Asimismo, el art. 57 TRLGSS establece que "*Cuando el importe inicial de la pensión quede limitado en el ejercicio en el que se cause en la cuantía máxima de las pensiones contributivas establecida en el párrafo anterior, dicho importe se revalorizará el año siguiente mediante la aplicación del porcentaje previsto en el art. 58.2 y las sucesivas revalorizaciones anuales se efectuarán sobre el importe resultante de la revalorización del año anterior.*

En el caso de pensiones concurrentes, la suma de todas ellas no podrá superar el importe de la cuantía máxima vigente en la fecha del hecho causante de la nueva pensión, sin perjuicio de las revalorizaciones ulteriores conforme al art. 58.2.

Si se extinguiera una de las pensiones concurrentes, la suma de las restantes no podrá superar la cuantía máxima vigente en el ejercicio en el que se reconoció la última pensión en vigor, sin perjuicio de las revalorizaciones ulteriores."

— **Revalorización:**

De acuerdo con el art. 58 TRLGSS, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Las pensiones contributivas de la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley.

A estos efectos, todas las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido complemento de brecha de género, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

En ese mismo porcentaje se actualizarán anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado la cuantía máxima de las pensiones a que se refiere el art. 57 y la cuantía mínima de las pensiones prevista en el art. 59.

Si el valor medio al que se refiere el apartado anterior fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

La revalorización de pensiones reconocidas en virtud de normas internacionales de las que esté a cargo de la Seguridad Social española un tanto por ciento de su cuantía teórica se llevará a cabo aplicando dicho tanto por ciento al incremento que hubiera correspondido de hallarse a cargo de la Seguridad Social española el 100% de la citada pensión.

— **Complementos para pensiones inferiores a la mínima:**

Los beneficiarios de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social que no perciban rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, de régimen de atribución de rentas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, siempre que residan en territorio español en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.

Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de los rendimientos indicados en el párrafo anterior cuando la suma de todas las percepciones mencionadas, excluida la pensión que se vaya a complementar, exceda el límite fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

A efectos del reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, de los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de capital y de actividades económicas percibidos por el pensionista y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos deducibles de acuerdo con dicha legislación.

A las pensiones prorrateadas reconocidas en virtud de normas internacionales, una vez revalorizadas conforme a lo dispuesto en el art. 58.5, se les añadirá, cuando proceda, el complemento por mínimos que corresponda. Dicho complemento consistirá en la diferencia entre la cuantía resultante de aplicar el tanto por ciento a cargo de la Seguridad Social española a la cuantía mínima establecida en cada ejercicio para la pensión de que se trate y la suma de la pensión prorrateada española más el importe de las pensiones públicas extranjeras que tenga reconocidas el beneficiario en el caso de que sean concurrentes.

Si después de haber aplicado lo dispuesto en el apartado anterior la suma de los importes de las pensiones reconocidas al amparo de una norma internacional y, en su caso, del importe del complemento, calculado según lo previsto en el apartado anterior, fuese inferior al importe mínimo de la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, se garantizará al beneficiario, en tanto resida en territorio español y reúna los requisitos exigidos al efecto, la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas, españolas y extranjeras, y el referido importe mínimo. A estos efectos, las cuantías fijas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez tendrán la consideración de importes mínimos.

El importe de los complementos en ningún caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el importe de tales complementos no podrá rebasar la cuantía que correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de lo establecido en el art. 364.1.a) para las unidades económicas en las que concurran dos beneficiarios con derecho a pensión.

Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, el límite del importe de los complementos por mínimos a que se refiere el párrafo anterior solo quedará referido al de la pensión de viudedad que genera el incremento de la pensión de orfandad.

Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que les atiende no resultarán afectados por los límites establecidos en este apartado.

— **Complemento para la reducción de la brecha de género.**

Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad

Social de las mujeres. El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía[1].

Cuando se acceda a la jubilación plena desde la jubilación parcial se reconocerá el complemento, si se cumplen los requisitos exigidos.

a) Requisitos

Para que los hombres tengan derecho al complemento deberán acreditar alguno de los siguientes requisitos:

- Tener reconocida una pensión de viudedad por el fallecimiento del otro progenitor de los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

- Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones:

  1º En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de ciento veinte días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

  2º En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea inferior, en más de un 15%, a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

[1] Para determinar qué pensiones o suma de pensiones de los progenitores tiene menor cuantía se computarán dichas pensiones teniendo en cuenta su importe inicial, una vez revalorizadas, sin computar los complementos que pudieran corresponder. Cuando ambos progenitores sean del mismo sexo y coincida el importe de las pensiones computables de cada uno de ellos, el complemento se reconocerá a aquel que haya solicitado en primer lugar la pensión con derecho a complemento.

En cualquiera de los supuestos a que se refieren las condiciones 1ª y 2ª para el cálculo de períodos cotizados y de bases de cotización no se tendrán en cuenta los beneficios en la cotización establecidos en el art. 237.

Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos, se reconocerá a aquel que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda al otro progenitor, se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen derecho a una prestación contributiva en los términos previstos en la norma.

b) Cuantía

El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas.

En el año 2025, el importe es de 35,90 euros mensuales por cada hijo o hija, con el límite de cuatro veces dicho importe.

El complemento no se tiene en cuenta en la aplicación del límite máximo de las pensiones contributivas ni para determinar el complemento para pensiones inferiores a la mínima.

— **Pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo:**

Las pensiones extraordinarias que se reconozcan por la Seguridad Social, originadas por actos de terrorismo, no estarán sujetas a los límites de reconocimiento inicial y de revalorización de pensiones que hemos mencionado.

— **Pensiones no contributivas:**

Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, serán actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al menos, en el mismo porcentaje que dicha Ley establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

— **Pagas extraordinarias:**

Las pagas extraordinarias de las pensiones contributivas y las no contributivas se devengan en los meses de junio y noviembre y por un importe, cada una de ellas, igual a la cuantía de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses.

En los supuestos de reconocimiento inicial de la pensión o reanudación de la misma, así como en los supuestos de suspensión o extinción de aquella, las pagas extraordinarias se abonan por sextas partes.

— **Recargo de las prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo:**

Todas las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentan, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produce por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

La responsabilidad del pago del recargo recae directamente sobre el empresario infractor y no puede ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

Es competente para declarar, en vía administrativa, esta responsabilidad: el INSS.

Ideas clave

— El Sistema de la Seguridad Social española está integrado por el Régimen General y los Regímenes Especiales.

— **"Acción protectora"** el conjunto de beneficios que los sujetos protegidos por la Seguridad Social pueden obtener con cargo a los fondos de la misma. Las cuestiones que origina el tema de la acción protectora son, básicamente, dos: primero, determinar qué estados o situaciones de necesidad han de ser objeto de protección (contingencias protegibles) y en segundo lugar el contenido y la clase de prestación que a esas situaciones ha de dispensarse.

— **Características de las prestaciones**:

- No podrán ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo, en orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos o cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social.

- Inembargable el salario o pensión que no exceda de la cuantía fijada en cada momento para el SMI.

- Las percepciones derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social estarán sujetas a tributación, salvo: las prestaciones por Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez; las prestaciones familiares, pensión de orfandad y a favor de nietos y hermanos menores de 22 años, o incapacitados; prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad; prestaciones públicas por nacimiento y cuidado de menor percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales; prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo; prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único.

- Son intransmisibles e irrenunciables.

- Prescripción: el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe a los 5 años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, salvo las pensiones de jubilación, las prestaciones por muerte y supervivencia, con excepción del auxilio por defunción y la prestación no económica por excedencia para cuidado de hijo o menor acogido u otros familiares.

- Caducidad: caducan al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento.

— Según el art. 163 TRLGSS, las pensiones del Régimen General serán **incompatibles** entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente.

— **Complemento brecha de género**:

  • Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres.

  • Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento deberá cumplir unos requisitos.